

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6223 -
6224/2539

นาง สังวาลย์ ฤกษ์สำราญ
นาง วรณิกา นุชวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149

คดีสองสำนวนที่รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันเมื่อสำนวนคดีแรกโจทก์ที่2มิได้เป็นคู่ความที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ที่2ร่วมใช้ค่าฤชาธรรมเนียมกับโจทก์ที่1ทั้งสองสำนวนโดยไม่แยกเป็นรายสำนวนจึงไม่ถูกต้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกและโจทก์ที่ 1 ในสำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ที่ 2 ในสำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องทั้งสองสำนวน ขอให้พิพากษาห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ4,000 บาท

จำเลย อุทธรณ์ ทั้ง สอง ส่วน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท

โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามี
เหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้โจทก์ที่ 2 ร่วมใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมกับโจทก์ที่ 1 ทั้งสองส่วนโดยไม่แยกเป็นรายส่วนไม่ถูกต้องเพราะ
ส่วนคดีแรกโจทก์ที่ 2 มิได้เป็นคู่ความแต่ประการใด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมส่วนคดีแรกทั้งสาม
ศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 20,000 บาท กับให้โจทก์ทั้งสองร่วม
กันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมส่วนคดีหลังทั้งสามศาล โดยกำหนดค่าทนายความรวม
10,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ